



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 2159/2013/CA1

///la ciudad de Paraná, capital de la Provincia de Entre Ríos, a los nueve días del mes de febrero del año dos mil diecisiete, reunidos en la Sala de Audiencias de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones, los señores miembros de la misma, a saber: Presidente, Dr. Daniel Edgardo Alonso, Juez de Cámara y Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gómez, constituido así el Tribunal con lo dispuesto de conformidad por el art. 109 del R.J.N., a fin de tratar el expediente caratulado: **"BRIOZZO, OSVALDO - TREISE, HECTOR +**

DENUNCIANTES CONTRA ANSES SOBRE REAJUSTES VARIOS", Expte. N° FPA 2159/2013/CA1, proveniente del Juzgado Federal N° 2 de Concepción del Uruguay, en virtud del recurso de apelación deducido contra la resolución de primera instancia, se someten a estudio las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, LA SRA. JUEZA DE CÁMARA, DRA. CINTIA GRACIELA GOMEZ, DIJO:

I- Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos por la parte actora a fs. 83, y por la demandada a fs. 85 contra la sentencia de fs. 76/82.

Los recursos se conceden a fs. 88. A fs. 93 el Sr. Fiscal General contesta la vista oportunamente corrida. A fs. 95/96 la actora expresa agravios, y a fs. 97 se declara desierto el recurso de apelación de la demandada. Quedando los presentes en estado de resolver a fs. 98 vta.

II- Que agravia a la parte actora el rechazo del reclamo formulado con fundamento en que, como los actores



se jubilaron con posterioridad a Diciembre de 2009, se debieron cuestionar las pautas de movilidad consagradas en la ley 26417.

Alega que al deducir demanda se planteó la inconstitucionalidad de la ley 24241 y de las leyes que se dicten en consecuencia, y que se destacó la distancia que existe entre los salarios activos y lo que se percibe como haber jubilatorio. Agrega que la ley 26417 cercena derechos constitucionales y analiza las pautas de movilidad en ella previstos. Cita doctrina y concluye solicitando que se revoque la sentencia dictada, con costas.

III- Que los actores, titulares de jubilaciones nacionales otorgadas luego de la modificación que la ley 26417 introdujo a la ley 24241, interponen demanda ordinaria contra la Administración Nacional de la Seguridad Social por reajuste y movilidad de sus haberes.

La magistrada *a-quo* rechazó la acción promovida atento la vigencia de la ley 26417 y que la parte actora no invocó que los aumentos otorgados conforme el régimen que dicha norma instituye sean insuficientes.

Contra dicha decisión se alza la apelante.

IV- Que tal como lo señala el Sr. Fiscal General Subrogante causa "Pedraza, Héctor Hugo c/ Anses s/ Acción de Amparo" el 6 de mayo de 2014 y de la Ac. 14/2014, este Cuerpo resulta competente para entender en la presente causa.

V- Que al abordar el recurso interpuesto se advierte que no le asiste razón a la apelante y que la cuestión ha sido correctamente resuelta por la magistrada de grado.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 2159/2013/CA1

En efecto, los actores gozan desde la fecha en que adquirieron sus respectivos beneficios del régimen de movilidad previsto en la ley 26417, el cual en modo alguno cuestionaron.

Y es que la mera invocación de que la movilidad prevista en la ley 24241 y sus modificatorias vulnera sus derechos constitucionales, no es suficiente para considerarla como una crítica al régimen instituido por la ley 26417, y mucho menos para declararlo inconstitucional.

Finalmente, debe señalarse que tampoco corresponde ahora dar tratamiento al análisis que los actores hicieron de la ley 26417 al expresar agravios, en tanto constituye un capítulo no propuesto a consideración del a quo que impide su abordaje en esta instancia (art. 277 del CPCCN).

Por ello, se rechaza el recurso de apelación interpuesto y se confirma la resolución de fs. 76/82, con costas en el orden causado (art. 21 ley 24463).

VI- Que se regulan los honorarios habidos en la presente instancia, pertenecientes a la letrada de la parte actora, en un 25% de los que oportunamente le sean regulados en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Voto a esta primera cuestión por la negativa.

El Sr. Juez de Cámara Subrogante, Dr. Daniel Edgardo Alonso, por los mismos fundamentos, adhiere al voto precedente.

A LA SEGUNDA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, LA SRA. JUEZA DE CÁMARA, DRA. CINTIA GRACIELA GOMEZ, DIJO:

Que corresponde rechazar el recurso de apelación



interpuesto y confirmar la resolución de fs. 76/82.

Se imponen las costas de la presente instancia por su orden (art. 21 de la ley 24463).

Se regulan los honorarios habidos en la presente instancia, pertenecientes a la letrada de la parte actora, en un 25% de los que oportunamente les sean regulados en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Se tiene presente la reserva del caso federal efectuada. Así voto.

El Sr. Juez de Cámara Subrogante, Dr. Daniel Edgardo Alonso, adhiere al voto precedente.

No siendo para más, se dio por finalizado el acto, labrándose la presente, la que es firmada por el Sr. Juez de Cámara Subrogante y la Sra. Jueza de Cámara, por ante mí, que doy fe.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MI

HECTOR RAUL FERNANDEZ

SECRETARIO





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 2159/2013/CA1

SENTENCIA

Paraná, 09 de febrero de 2017.

Y VISTO:

El resultado del acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

Rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la resolución de fs. 76/82.

Imponer las costas en esta instancia por su orden (art. 21 de la ley 24463).

Regular los honorarios habidos en la presente instancia, pertenecientes a la letrada de la parte actora, en un 25% de los que oportunamente les sean regulados en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Tener presente la reserva del caso federal efectuada.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

Fecha de firma: 09/02/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,



#8691147#171374826#20170213083455575